



PUTUSAN

Nomor 3773 K/Pid.Sus.LH/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARWIN HIDAYAT bin BURNIAD alias ERWIN;**

Tempat lahir : Muara Enim;

Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/15 Januari 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tanjung Barangan Nomor 560, RT 02, RW 003, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 14 Januari 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3773 K/Pid.Sus.LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN HIDAYAT bin BURNIAD alias ERWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIN HIDAYAT bin BURNIAD alias ERWIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tangki *steinless steel* kapasitas 5.400 (lima ribu lima ratus) liter berisi BBM solar;
 - 1 (satu) tangki besi kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter berisi BBM solar;
 - 2 (dua) tangki besi kapasitas 10000 (sepuluh ribu) liter;
 - 1 (satu) tangki *plastic* warna putih (tedmon) kapasitas 1.000 (seribu) liter;
 - 5 (lima) buah drum *plastic* warna biru kapasitas 230 (dua ratus tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) set mesin sedot merek Robin;
 - 36 (tiga puluh enam) buku nota;
 - 1 (satu) buku tulis merek sidu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
 - *Seal plastic* warna biru PT. Utama Puma Mandiri Nomor 000717, 000718, 000719, 000744, 000745, 000745;Dirampas untuk Negara;
- Bidang tanah yang dikelilingi pagar seng yang dalamnya terdapat bangunan semi permanen dengan luas $\pm$ 120 (seratus dua puluh)

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 3773 K/Pid.Sus.LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi dan bangunan permanen dengan luas $\pm 46,8 \text{ m}^2$ (empat puluh enam koma delapan) meter persegi yang terletak di Jalan Jeramba Panjang, RT 15 RW 04, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Dirampas untuk Negara;

- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 011/SJ-UPM/I/2022 tanggal 27 Januari 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 019/SJ-UPM/I/2022 tanggal 21 Januari 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 008/SJ-UPM/III/2022 tanggal 5 Maret 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 025/SJ-UPM/IV/2022 tanggal 24 April 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 005/SJ-UPM/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 005/SJ-UPM/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *Digital Video Recorder* (DVR) merek XMEYE Model 4C1AFP6 milik SPBU Rimba Asam (SPBU 24.30.736);
- 1 (satu) buah *Digital Video Recorder* (DVR) merek XMEYE Model 4C1AFP6 SPBU Rimba Asam (SPBU 24.30.736);

Dikembalikan kepada pihak SPBU Rimba Asam;

- 1 (satu) buah *digital Video Recorder* (DVR) merek AVTECH AVC798HAEZ-C *made* Taiwan milik SPBU Betung (SPBU 24.307.128);

Dikembalikan kepada pihak SPBU Betung;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 3773 K/Pid.Sus.LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 410/Pid.B/LH/2022/PN Pkb tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN HIDAYAT bin BURNIAD alias ERWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tangki *steinless steel* kapasitas 5.400 (lima ribu lima ratus) liter berisi BBM Solar;
 - 1 (satu) tangki besi kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter berisi BBM solar;
 - 2 (dua) tangki besi kapasitas 10000 (sepuluh ribu) liter;
 - 1 (satu) tangki *plastic* warna putih (tedmon) kapasitas 1.000 (seribu) liter;
 - 5 (lima) buah drum *plastic* warna biru kapasitas 230 (dua ratus tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) set mesin sedot merek Robin;
 - 36 (tiga puluh enam) buku nota;
 - 1 (satu) buku tulis merek sidu ;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
 - Seal plastik warna biru PT. Utama Puma Mandiri Nomor 000717, 000718, 000719, 000744, 000745, 000745;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 3773 K/Pid.Sus.LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah yang dikelilingi pagar seng yang dalamnya terdapat bangunan semi permanen dengan luas lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter persegi dan bangunan permanen dengan luas lebih kurang 46,8 (Empat Puluh Enam koma delapan) meter persegi yang terletak di Jalan Jeramba Panjang, RT 15 RW 04, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 011/SJ-UPM/I/2022 tanggal 27 Januari 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 019/SJ-UPM/I/2022 tanggal 21 Jan 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 008/SJ-UPM/III/2022 tanggal 5 Maret 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 025/SJ-UPM/IV/2022 tanggal 24 April 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 005/SJ-UPM/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 005/SJ-UPM/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *Digital Video Recorder* (DVR) merek XMEYE model 4C1AFP6 milik SPBU Rimba Asam (SPBU 24.30.736);
- 1 (satu) buah *Digital Video Recorder* (DVR) merek XMEYE Model 4C1AFP6 SPBU Rimba Asam (SPBU 24.30.736);

Dikembalikan kepada pihak SPBU Rimba Asam;

- 1 (satu) buah *Digital Video Recorder* (DVR) merek AVTECH AVC798HAEZ-C made Taiwan milik SPBU Betung (SPBU 24.307.128)

Dikembalikan kepada pihak SPBU Betung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3773 K/Pid.Sus.LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 57/PID.LH/2023/PT PLG tanggal 5 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 410/Pid.B/LH/2022/PN Pkb tanggal 23 Februari 2023 yang dimintakan banding, tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN HIDAYAT bin BURNIAD alias ERWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tangki *steinless steel* kapasitas 5.400 (lima ribu lima ratus) liter berisi BBM Solar;
 - 1 (satu) tangki besi kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter berisi BBM solar;
 - 2 (dua) tangki besi kapasitas 10000 (sepuluh ribu) liter;
 - 1 (satu) tangki *plastic* warna putih (tedmon) kapasitas 1.000 (seribu) liter;
 - 5 (lima) buah drum *plastic* warna biru kapasitas 230 (dua ratus tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) set mesin sedot merek Robin;
 - 36 (tiga puluh enam) buku nota;
 - 1 (satu) buku tulis merek Sidu;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3773 K/Pid.Sus.LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
- *Seal* plastik warna biru PT. Utama Puma Mandiri Nomor 000717, 000718, 000719, 000744, 000745, 000745;

Dirampas untuk Negara;

- Bidang tanah yang dikelilingi pagar seng yang dalamnya terdapat bangunan semi permanen dengan luas lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter persegi dan bangunan permanen dengan luas lebih kurang 46,8 (empat puluh enam koma delapan) meter persegi yang terletak di jalan Jeramba Panjang, RT 15 RW 04, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 011/SJ-UPM/I/2022 tanggal 27 Januari 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 019/SJ-UPM/I/2022 tanggal 21 Januari 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 008/SJ-UPM/III/2022 tanggal 5 Maret 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 025/SJ-UPM/IV/2022 tanggal 24 April 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 005/SJ-UPM/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022;
- *Delivery note* PT. Utama Puma Mandiri Nomor 005/SJ-UPM/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *Digital Video Recorder* (DVR) merek XMEYE model 4C1AFP6 milik SPBU Rimba Asam (SPBU 24.30.736);
- 1 (satu) buah *Digital Video Recorder* (DVR) merek XMEYE model 4C1AFP6 SPBU Rimba Asam (SPBU 24.30.736);

Dikembalikan kepada pihak SPBU Rimba Asam;

- 1 (satu) buah *Digital Video Recorder* (DVR) merek AVTECH AVC798HAEZ-C made Taiwan milik SPBU Betung (SPBU 24.307.128);

Dikembalikan kepada pihak SPBU Betung;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 3773 K/Pid.Sus.LH/2023



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 410/Akta Pid.B/LH/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 26 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin pada tanggal 14 April 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 26 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana



terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:
 - Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang mendapatkan gaji dari Saksi Mursi (dalam penyidikan terpisah) dengan tugas dan tanggung jawab memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi dari mobil yang mengirim ke drum dan tangki penampungan serta mencatat keluar masuk Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi Pemerintah sejak bulan Februari 2022 di SPBU Rimba Asam (24.30.76) dan SPBU Betung (24.307.128) dan SPBU lainnya;
 - Bahwa Petugas Kepolisian melakukan pengecekan di lapangan melihat Saksi Heri bin Sayuti bersama dengan Chandra dan Antoni melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi yang dilakukan dari drum yang berada didalam kendaraan Isuzu Panther Nomor Polisi BG 8451 BC ke drum penampung yang berada di lokasi dimana dalam memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi tersebut menggunakan mesin sedot dan diawasi oleh Terdakwa; Saksi Zulheri bin Burhan (Alm) menggunakan truk warna *orange* Nomor Polisi BG 5657 LM yang memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi dari tedmon (penampung air) yang diletakkan didalam truk selanjutnya Saksi Bastamil Aripin bin Basroni menggunakan Nomor Polisi BG 8451 BC mengantri giliran untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi di lokasi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melihat saksi Bayu Wahyudi anak Saksi Zulfikar bin Jakatra menggunakan mobil Daihatsu Taft Nomor Polisi BG 1326 AB yang mana saat bersama dengan Saksi Zulfikar bin Jakatra masuk ke dalam lokasi penampungan dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi yang disimpan di jerigen plastik warna biru memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi di tempat penampungan/penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi tersebut, dan Saksi M Zulfikri bin Suhaini

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3773 K/Pid.Sus.LH/2023



menggunakan mobil Isuzu Panther Nomor Polisi BG 2427 MF masuk ke dalam lokasi penampungan ke dalam lokasi penampungan dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi dan juga ada tangki besi yang berisi yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi masuk ke lokasi 4 (empat) penampungan dengan maksud dan tujuan memindahkan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi ke lokasi tersebut serta Saksi Maradona bin Matnur membawa mobil Isuzu Panther warna hitam Nomor Polisi BG 1540 QI masuk ke dalam lokasi penampungan ke dalam lokasi penampungan dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi untuk memindahkan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi di lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa menampung Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dengan modal berasal dari Saksi Mursi (dalam penyidikan terpisah), telah terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mengingat perbuatan dan akibat perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah sesuai dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam



Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 9 Agustus 2023**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 3773 K/Pid.Sus.LH/2023